E-book jurídico: Mascarello Haus Advocacia

Novas medidas disponibilizadas pelo Governo Federal para empresas.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

Autorizada a reprodução deste conteúdo, no todo ou em parte, para fins informativos a qualquer cidadão.

Uma informação representa segurança e assertividade.

Uma informação apresenta soluções.

Uma informação muda o mundo.



MASCARELLO HAUS ADVOCACIA



MEDIDA PROVISÓRIA 944/2020

Institui o Programa Emergencial de Manutenção a Empregos e Renda. (Normas para Empresas)

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

Em 03 de abril de 2020, o Governo publicou a Medida Provisória (MP) n. 944, que "institui o Programa Emergencial de Suporte a Empregos".

Em outras palavras, é a Medida Provisória que institui o Programa Emergencial de Suporte a Empregos, destinado à realização de operações de crédito com empresários, sociedades empresárias e sociedades cooperativas, excluídas as sociedades de crédito, com a finalidade de pagamento de folha salarial de seus empregados.

Importante esclarecer que questões práticas não definidas pela medida provisória feitas pelo Governo e que venham a ser disponibilizadas posteriormente, tão logo sejam publicadas serão objeto de Comunicado específico.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

As principais regras trazidas pela Medida Provisória são as seguintes:



MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

1. Do que trata a Medida provisória 944?

Prevê regras sobre Programa Emergencial de Suporte a Empregos destinado à realização de operações de crédito para o pagamento exclusivo de folha salarial de empregados.

2. Para quem é destinado esse Programa Emergencial?

Este programa tem como público-alvo empresários, sociedades empresárias e sociedades cooperativas com receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), calculada com base no exercício financeiro de 2019.

3. Quais empresas não tem direito a participar do Programa Emergencial?

Estão excluídas do programa as sociedades de crédito, conhecidas como "financeiras", instituições privadas que fornecem empréstimo e financiamento para aquisição de bens, serviços e capital de giro, estas não poderão participar.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

4. Quais são as linhas de crédito estabelecidas no Programa Emergencial?

Será abrangida, exclusivamente, a totalidade da folha de pagamento do contratante pelo período de 02 (dois) meses, limitadas ao valor equivalente a até 02 (duas) vezes o salário-mínimo por empregado.

5. Como as empresas poderão aderir ao programa?

Para terem acesso às linhas de crédito do Programa Emergencial as pessoas jurídicas deverão ter a sua folha de pagamento processada por toda instituição financeira participante (rede bancária), sujeita à supervisão do Banco Central do Brasil.

6. Quais são as obrigações das empresas que aderirem ao Programa Emergencial?

As empresas que aderirem ao programa terão que assumir contratualmente a obrigação de fornecer informações verdadeiras de não utilizar os recursos para finalidades distintas do pagamento de seus empregados, tais como, compra de materiais, pagamento de publicidade.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

7. A empresa poderá rescindir o contrato de seus empregados no período de participação no Programa?

Não. A empresa não poderá rescindir, sem justa causa, o contrato de trabalho de seus empregados no período compreendido entre a data da contratação da linha de crédito e o (60º) sexagésimo dia após o recebimento da última parcela da linha de crédito concedida.

8. O que acontece se a empresa não cumprir com as obrigações estabelecidas no Programa?

Terá contra si o vencimento antecipado da dívida contraída.

9. Quem pagará pelos valores das operações de crédito contratadas no Programa Emergencial?

15% (quinze por cento) do valor de cada financiamento será custeado com recursos próprios das instituições financeiras participantes; 85% (oitenta e cinco por cento) do valor de cada financiamento será custeado com recursos da União.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

10. Até quando a empresa poderá participar do Programa?

Até 30 de junho de 2020, por meio de alguns requisitos como específicos: (i) taxa de juros de três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento ao ano sobre o valor concedido; (ii) prazo de 36 (trinta e seis) meses para efetuar o pagamento; e (iii) carência de 06 (seis) meses para início do pagamento, com capitalização de juros durante esse período.

11. O Banco poderá negar o Programa Emergencial para as empresas?

Essa questão dependerá da política de concessão de crédito da Instituição Bancária que poderá considerar eventuais restrições em sistemas de proteção ao crédito na data da contratação e registros de inadimplência no sistema de informações de crédito mantido pelo Banco Central do Brasil nos 06 (seis) meses anteriores à data da contratação.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

12. E se a empresa não pagar os valores obtidos no Programa Emergencial?

Na hipótese de inadimplemento da empresa contratante, as instituições financeiras participantes farão a cobrança da dívida em nome próprio, em conformidade com as suas políticas de crédito.

13. Quem fiscalizará a regularização e operações de crédito estabelecidas no Programa Emergencial?

É de competência do Banco Central do Brasil a fiscalização do cumprimento, pelas instituições financeiras participantes, de todas as condições estabelecidas para as operações de crédito realizadas no âmbito do Programa Emergencial de Suporte a Empregos ofertado pelo Governo Federal.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA



Mirataira Helena Mascarello Haus

- OAB/SC 46.446
- mirataira@mascarellohaus.adv.br

Lucas Flores

- OAB/SC 5.925-B
- lucas@mascarellohaus.adv.br